La Arquitectura de la Soberanía

La construcción de los poderes y la primera Constitución de Durango (1824-1835)

Un análisis institucional y político del primer federalismo.

NotebookLM

La Fractura del Norte: *El Nacimiento de Durango*

Durango rechazó el Acta Constitutiva original que lo unía a Chihuahua y Nuevo México, argumentando la necesidad de un gobierno cercano y eficiente.

Decreto del 22 de mayo de 1824: El Congreso Constituyente cede y erige a Durango como Estado de la Federación.

Argumento Autonomista: Extensión inmanejable del norte, haciendas florecientes en Durango, existencia de un Obispado propio, y la urgencia de un gobierno vigilante y activo.

NotebookLM

La Matriz Ideológica: *Yorkinos vs. Escoceses*

	Yorkinos	Escoceses
Visión Política	Federalistas, defensores de la soberanía estatal.	Centralistas, defensores del orden desde la capital.
Base Social	Comerciantes de mediana fortuna, bajo clero, jefes militares locales.	Hombres de bien, terratenientes, alto clero, peninsulares.
Interpretación del Pasado	La colonia fue una tiranía; hay un peligro constante de recaer en ella.	La independencia fue la mayoría de edad natural; temían la anarquía sancoulotista.
Líderes en Durango	Santiago Baca Ortiz, Francisco Elorriaga. (Apoyo de Guadalupe Victoria).	Jesús María Mena, Juan Antonio Pescador.

NotebookLM

El Código Fundacional: *1 de Septiembre de 1825*

Soberanía Delegada

El Estado es libre e independiente, delegando poder a la Federación solo según el Acta Constitutiva.

Igualdad Ante la Ley

Abolición de la esclavitud (Art. 14) y extinción de los títulos de nobleza (Art. 13).

140 Artículos

La **3ª más breve** del país, solo detrás de **Chihuahua** y **Veracruz**.

Religión de Estado

El catolicismo a perpetuidad, suprimiendo la intolerancia de otras explícita a nivel federal para no exceder sus facultades (Art. 9).

Fueros Mantenidos

A pesar del igualitarismo, se conservaron los privilegios judiciales para eclesiásticos y militares.

NotebookLM

El Perímetro de la Ciudadanía

Nacidos o avecindados (incluyendo extranjeros naturalizados).

Ciudadanos de otras Repúblicas de América avecindados (visión continental).

Avance: Se eliminaron los impedimentos de origen étnico.

Mujeres (exclusión implícita en la época).

Sirvientes domésticos (considerados subordinados a la voluntad del patrón).

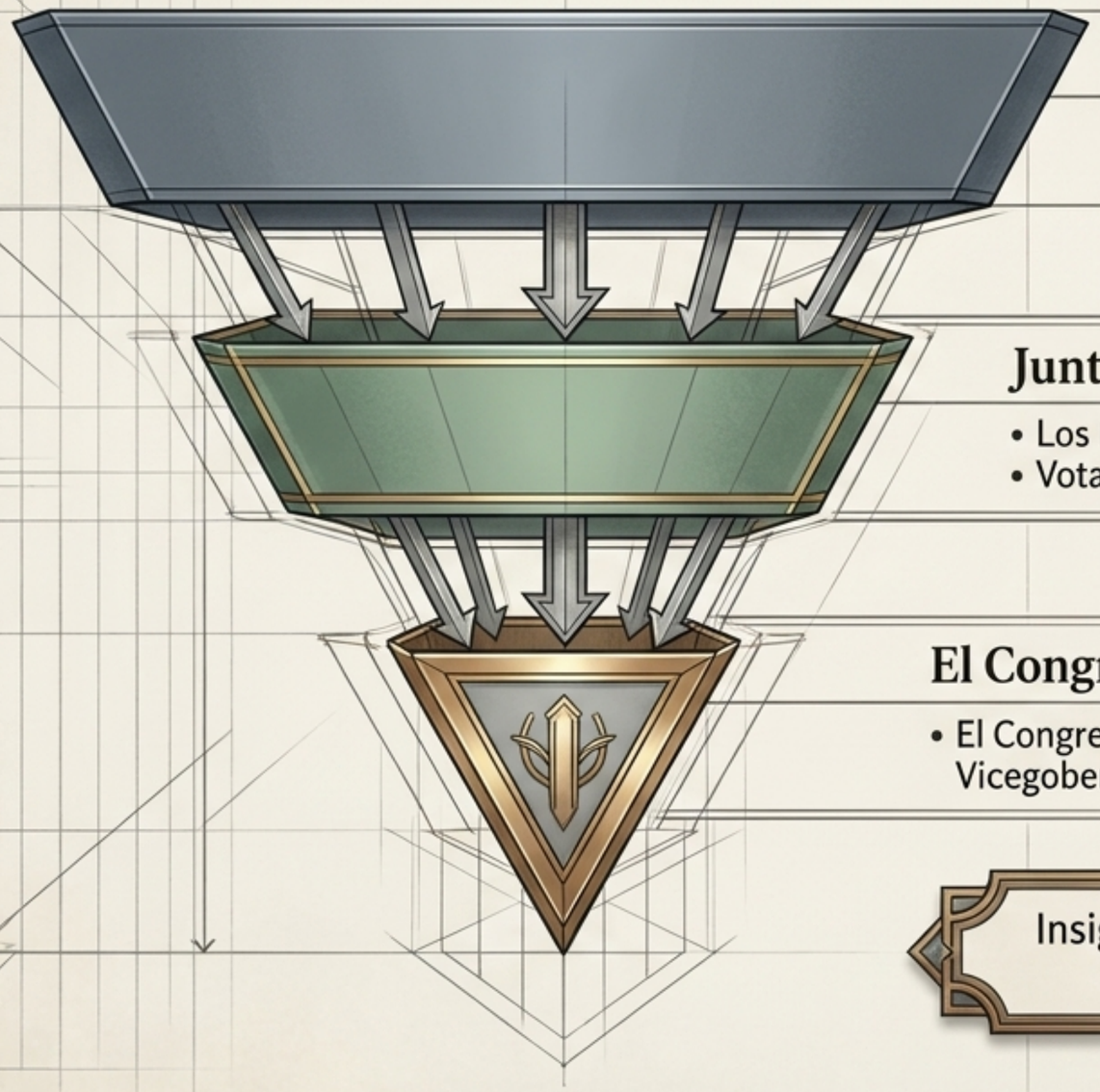
Personas sin empleo o modo honesto de vivir.

Deudores fallidos a los fondos públicos.

Nota: La restricción de saber leer y escribir se pospuso hasta 1835 para ampliar la base política.

NotebookLM

El Filtro Democrático: Elecciones Indirectas



Juntas Primarias (Nivel Local)

- Los ciudadanos votan a viva voz durante 3 días.
- Eligen a un Elector Municipal por cada 500 habitantes.

Juntas Secundarias (Nivel de Partido)

- Los Electores Municipales se reúnen en la cabecera del partido.
- Votan para elegir a los Diputados y Senadores del Estado.

El Congreso del Estado (Nivel Cúpula)

- El Congreso recién instalado vota para designar al Gobernador y Vicegobernador.

Insight: Un diseño concebido para mantener el control político en manos de representantes filtrados.

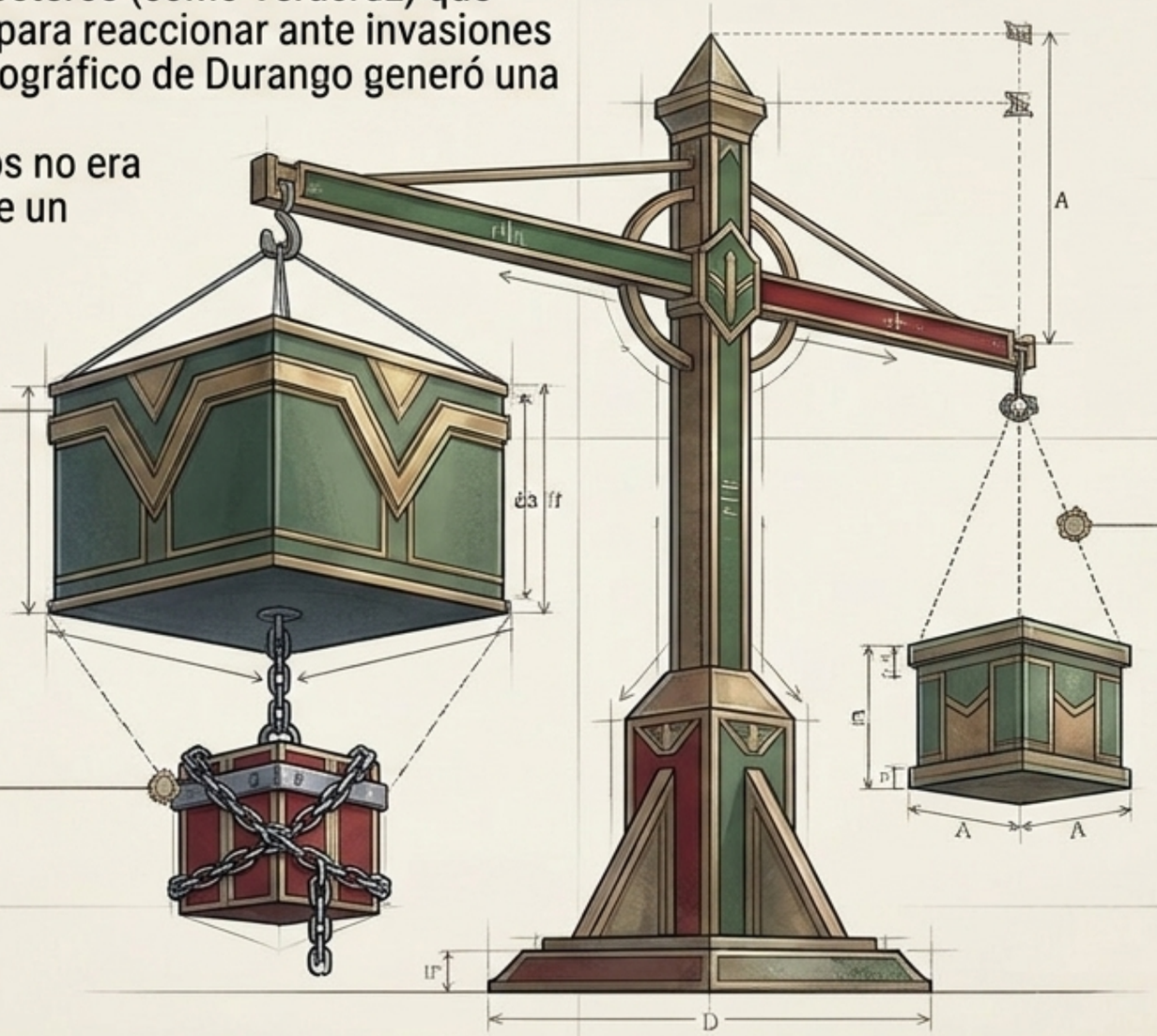
NotebookLM

La Arquitectura del Miedo: Diseño Contra la Tiranía Interna

A diferencia de los estados costeros (como Veracruz) que diseñaron Ejecutivos fuertes para reaccionar ante invasiones extranjeras, el aislamiento geográfico de Durango generó una visión política distinta.
El mayor temor de los Yorkinos no era España, sino el surgimiento de un tirano local (los Escoceses).

Legislativo Supremo:
Un congreso bicameral y dominante para diluir el poder.

Ejecutivo Encadenado:
Un gobernador débil, vigilado y nombrado por el Congreso.



Judicial Descentralizado:
Justicia delegada a alcaldes locales para evitar la concentración de poder en tribunales centrales.

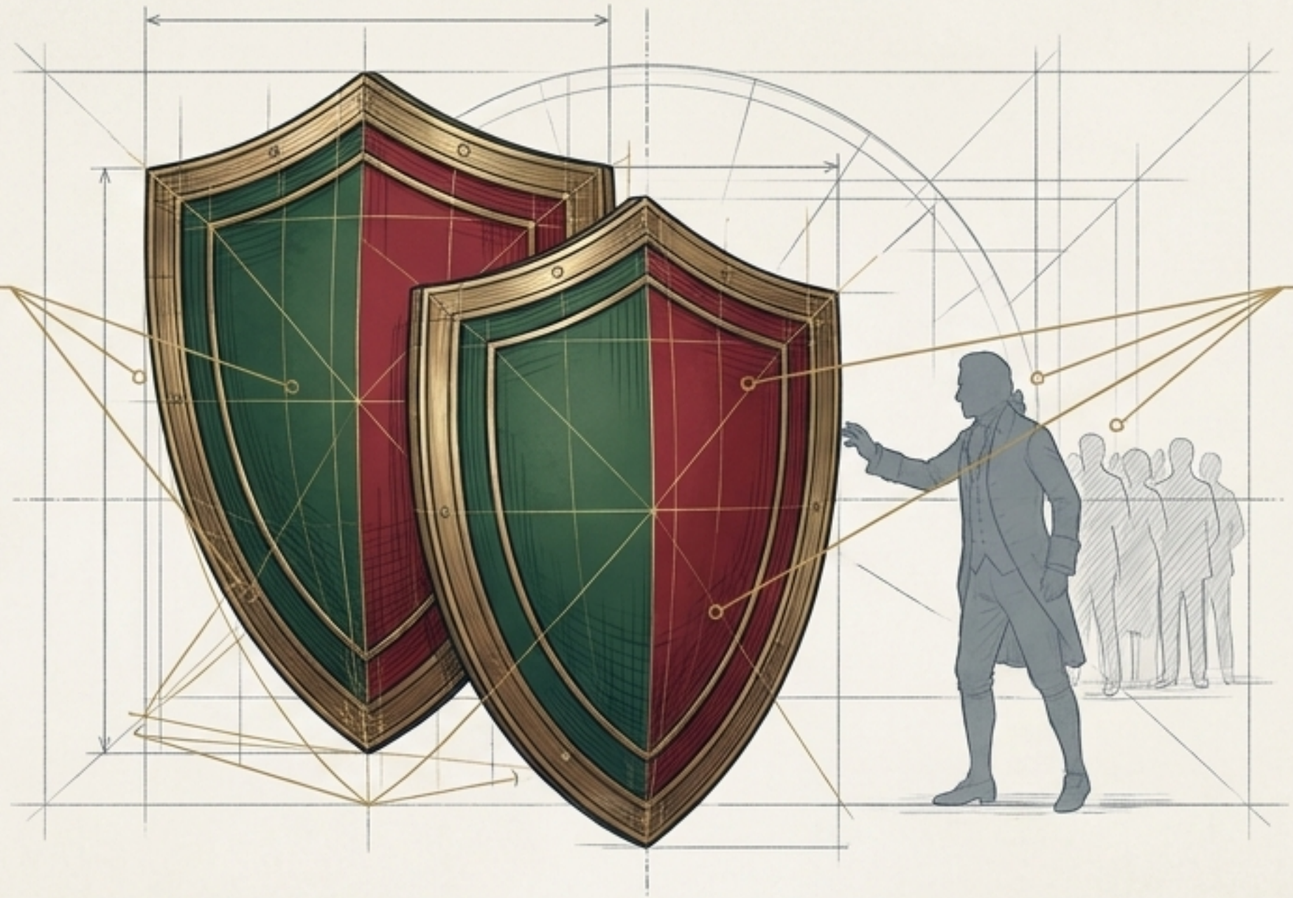
NotebookLM

El Escudo Bicameral: Poder Legislativo

Cámara de Diputados

Renovación cada 2 años.

Facultad exclusiva:
Iniciar leyes de impuestos y contribuciones.



Cámara de Senadores

7 individuos, renovados escalonadamente cada 2 años.

Requisito: 30 años de edad mínima.

El Mecanismo de Control

Un funcionamiento intrincado concebido para que una cámara controlara a la otra, evitando tiranías de grupo, pero que en la práctica generó lentitud e inoperancia gubernamental. Podían recibir iniciativas de ley incluso de legislaturas de otros estados.

NotebookLM

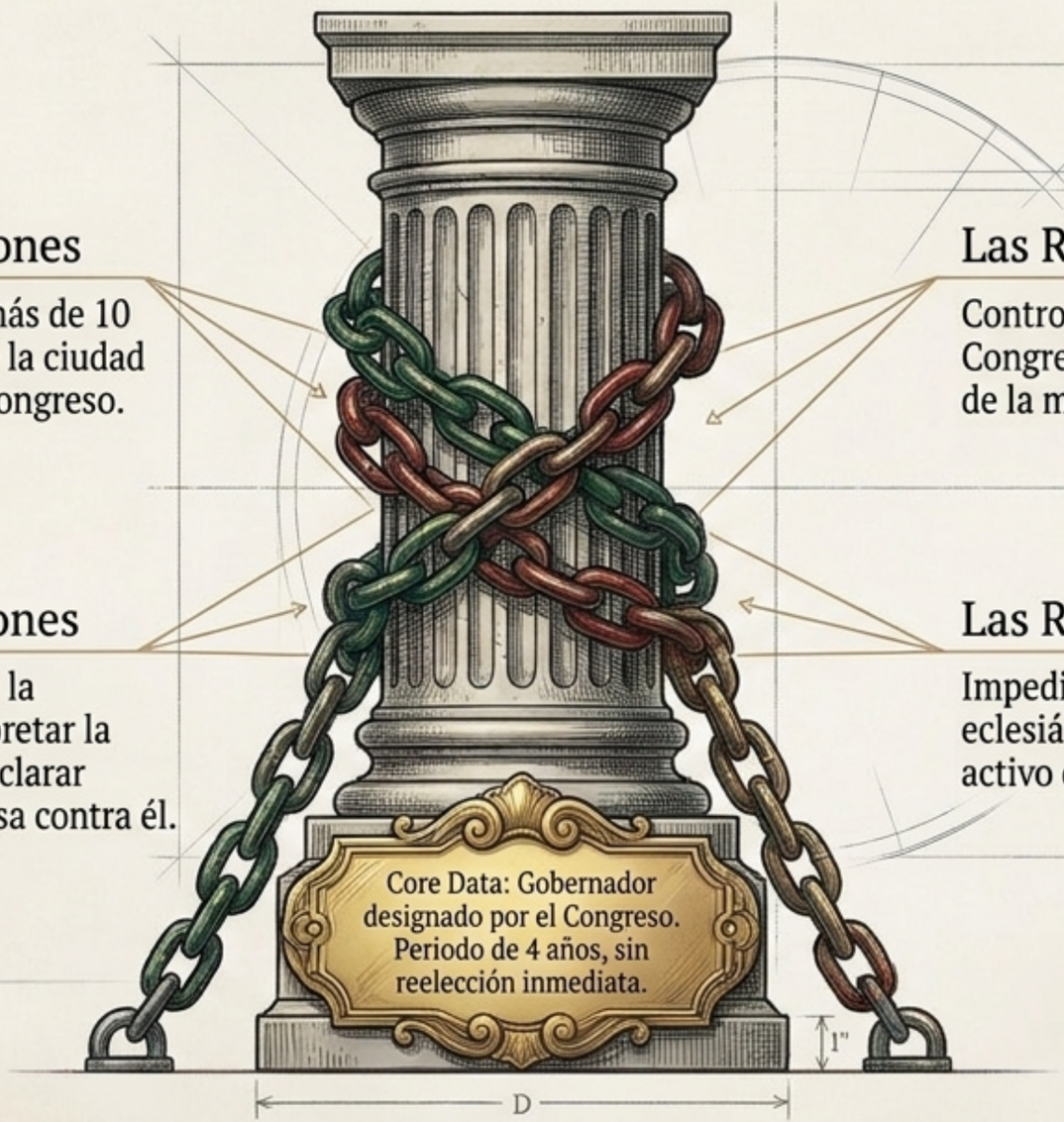
Un Ejecutivo Encadenado

Las Restricciones

No podía salir a más de 10 leguas (48 km) de la ciudad sin permiso del Congreso.

Las Restricciones

El Congreso tenía la facultad de interpretar la Constitución y declarar formación de causa contra él.



Las Restricciones

Controlado por el Congreso en el mando de la milicia civil.

Las Restricciones

Impedido de ser eclesiástico o empleado activo de la Federación.

Las Prerrogativas

Tratamiento de Excelencia, facultad de remover a jefes de partido y destituir ayuntamientos por abuso de poder.

NotebookLM

La Inestabilidad en la Práctica (1826-1832)

Mayo 1826:
Santiago Baca Ortiz (Yorkino) asume como 1er Gobernador Constitucional. Impulsa reformas liberales.

Inicios 1827: Intento de golpe político. Guarnición militar, alto clero y logia Escocesa toman la capital. Orden restituido meses después por tropas federales.

Agosto 1829:
Francisco Elorriaga (Yorkino) es designado 2do Gobernador, interrumpiendo el periodo de Baca Ortiz.

1830 - 1832: Efecto dominó nacional. Anastasio Bustamante llega a la presidencia; en Durango, el Escocés Juan Antonio Pescador usurpa la gubernatura.

Julio 1832:
Los Yorkinos secundan un levantamiento y restituyen a Elorriaga, demostrando la fragilidad del diseño institucional frente a las armas.

NotebookLM

La Cúspide Judicial: El Supremo Tribunal

Con la independencia se eliminan las **Reales Audiencias**, sustituidas por el el **Supremo Tribunal de Justicia** (influencia de Cádiz 1812).

Un Fiscal
(Para todas las salas)

Primera Sala (1 Magistrado):
Segunda instancia civil/criminal y sentencias corporales. (Conocía en primera instancia causas contra funcionarios).

Segunda Sala (1 Magistrado):
Tercera instancia civil/criminal y recursos de súplica.

Tercera Sala (1 Magistrado):
Tercera instancia exclusiva para causas contra altas autoridades (Gobernador, Diputados).

Salario de 4,000 pesos anuales por Magistrado (frente a los 6,000 del Gobernador), requiriendo ser ciudadanos, mayores de 25 años y letrados.

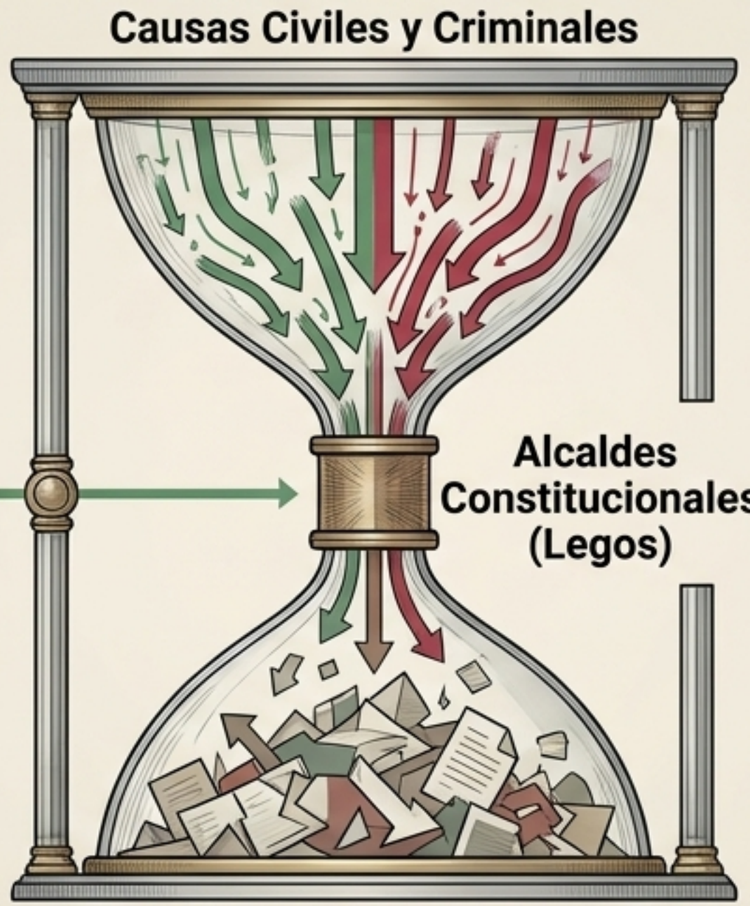
NotebookLM

El Embudo de la Justicia Local

El Problema

El poder judicial dependía de los Ayuntamientos.

Los Alcaldes Constitucionales fungían como jueces de primera instancia, conciliadores y dictaban juicios verbales.



El Embotellamiento

- **Justicia de Legos**: Los alcaldes eran políticos sin formación legal (no letrados).

- **Falta de Asesores**: La ley exigía que consultaran con asesores letrados, pero el Estado carecía de fondos para contratarlos (solo había 3 en 1827).

The Result: El Gobernador Pescador (1831) reportó que esta carencia provocaba impunidad, incremento de costas, inocentes castigados y delincuentes libres por malas diligencias.

NotebookLM

La Evolución de las Garantías Penales

	Cádiz 1812	Federal 1824	Durango 1825
Límite para Declaración	24 horas. ✓	Silencio al respecto. ✓	48 horas máximo. ✓
Prohibición del Tormento y Juramento Propio	Prohibido. ✗	Prohibido (Art. 153). ✗	Prohibido. ✗
Límite de Detención por Indicios	Solo si amerita pena corporal. ✓	Máximo 60 horas. ✓	Solo si amerita pena corporal. ✓
Juicio Público	Sí (Art. 302). ✓	Silencio. ✗	Sí, salvo casos que demandaban secreto. ✓

Síntesis: Durango adoptó la vanguardia humanista de Cádiz, rellenando los vacíos procesales que la Constitución Federal omitió.

NotebookLM

Fomento Económico y el Pacto Fiscal

Industrialización y Tabaco

El gobierno asume el monopolio (estanco) del tabaco, creando una fábrica de puros y cigarros que se convirtió en la principal manufactura y fuente de ingresos del erario estatal.

Exenciones y Moneda

Para paliar la escasez de circulante, se redujo el impuesto de amonedación de la plata (de 4 a 2 reales por marco).
Eliminación de alcabalas en productos básicos (leña, maíz, sal) y exenciones fiscales para atraer maquinaria algodonera.

El Intento Agrario

El Gobernador Baca Ortiz intentó forzar a los latifundistas a arrendar tierras no cultivadas sin alterar rentas. Fue ferozmente bloqueado por la Iglesia y la oligarquía.

NotebookLM

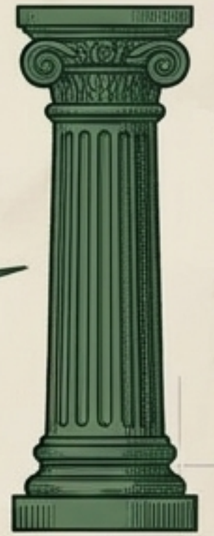
La Frontera entre la Iglesia y el Estado

Contexto: La muerte del Obispo Castañiza (1825) dejó la diócesis vacante. El Vaticano, sin reconocer a México, no nombró sucesor.

El Patronato: Ante el vacío, el Congreso de Durango otorgó al Gobernador la facultad de nombrar plazas eclesiásticas, desatando la furia conservadora.

El Diezmo: El Estado extinguió el Tribunal de Hacendaria de la catedral, pasando el cobro del diezmo a una junta civil.

Obras Públicas: El Gobernador Ortiz autorizó el uso de capitales píos (fondos de la Iglesia) para financiar la introducción de agua del río Tunal a la capital.



NotebookLM

El Legado del Primer Federalismo (1824-1835)

1. Un Bastión Confederal: A pesar de su aislamiento, Durango fue un defensor radical del pacto federal, alineándose con estados como Zacatecas y Jalisco contra los embates centralistas.

2. Cumplimiento Fiscal: A diferencia de otros estados, Durango se distinguió por ser puntual y responsable en el pago de su contingente económico a la Federación.

3. El Laboratorio Constitucional:
La Constitución de 1825, con sus aciertos (derechos procesales) y sus fallas (un Poder Legislativo inoperante, alcaldes-jueces colapsados), fue el laboratorio indispensable que sentó las bases del estado de derecho moderno en la región.

Las constituciones estatales dotaron de voz a las regiones; en Durango, esa voz fue un grito contra la tiranía.

NotebookLM